

Hinweis / Notice

Akte: rentenrecht-versorgungswerk-befreiung-angestellt-freiburg

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

18_signal_nils_rademacher_planfreigaben.txt

Signal-Export

Chat: Nils Rademacher / Ulrich Hofmann

Exportiert am 25.06.2026, 18:22 Uhr

[22.06.2026, 17:38] Nils Rademacher: Guten Abend Herr Hofmann, ich habe heute den Umschlag mit dem Widerspruchsbescheid in der Kanzlei abgegeben. Der Bescheid ist am 13.06. in meinen Briefkasten eingeworfen worden. Dr. Ohnesorg braucht für die Klage jetzt möglichst die Arbeitgeberbestätigung und die Projektliste. Haben Sie morgen zehn Minuten für die Unterlagen?

[22.06.2026, 17:51] Ulrich Hofmann: Ja, aber erst nach dem Termin in Denzlingen. Legen Sie mir bitte die Entwürfe und die Freigabeausdrucke in den Projektordner. Ich möchte keine Prozentzahl unterschreiben, die ich nicht aus den Projekten nachvollziehen kann.

[22.06.2026, 17:56] Nils Rademacher: Verstanden. Ich nehme Schulcampus Rieselfeld, Verwaltungsgebäude Zähringen, Quartier Güterbahnhof Nord, Kita Vauban, Betriebshof Haslach, Wohnbebauung Sankt Georgen und Sporthalle Waldsee. Die Exportnummern PL-2024-0431, PL-2025-0118, PL-2025-0774, PL-2025-0902, PL-2026-0155, PL-2026-0288 und PL-2026-0341 habe ich aus dem System gezogen.

[23.06.2026, 08:07] Ulrich Hofmann: Bitte beim Schulcampus und bei Zähringen die Abnahmeprotokolle dazulegen. Bei Güterbahnhof Nord waren Sie meines Wissens nur in Entwurf und Genehmigung, nicht in der Objektüberwachung. Das muss im Schreiben sauber auseinanderbleiben.

[23.06.2026, 08:19] Nils Rademacher: Genau. Güterbahnhof Nord Leistungsphasen 2 bis 4, Schulcampus 2 bis 5 und 8, Zähringen 3 bis 5 und 8. Bei den anderen übernehme ich die Angaben aus der Projektliste. Die Planfreigaben stehen jeweils mit meinem Namen und Uhrzeit im Export.

[23.06.2026, 13:42] Ulrich Hofmann: Ich habe die ersten drei Ordner angesehen. Die Freigaben sind da. Bitte ergänzen Sie noch, welche Besprechungen Sie selbst mit der Baurechtsbehörde geführt haben. Kostenberichte und Nachträge lassen wir ebenfalls in der Liste, sonst sieht es nach einer Auswahl nur für das Verfahren aus.

[24.06.2026, 09:11] Nils Rademacher: Ich habe die Behördenabstimmung beim Studierendenwohnheim Sundgauallee und die Planungsbesprechungen bei der Kreissparkasse Emmendingen ergänzt. Die beiden Projekte stehen in Ihrem Bestätigungstext, waren aber in meiner ersten Exportliste nicht einzeln benannt. Ich bringe Ihnen heute die Papierfassung.

[24.06.2026, 16:36] Ulrich Hofmann: Papier liegt hier. Ich gleiche morgen früh noch die Stunden mit dem Bereichsbericht ab. Die Stellenbeschreibung von 2021 erwähnen wir, aber ich schreibe auch hinein, dass zwei der drei Projektleiterstellen mit Nichtarchitekten besetzt sind. Das ist bei uns tatsächlich so und darf nicht fehlen.

[25.06.2026, 11:04] Nils Rademacher: Danke. Die Kanzlei wartet auf das unterschriebene Schreiben und auf das Organigramm.

[25.06.2026, 14:17] Ulrich Hofmann: Schreiben ist unterschrieben. Das Organigramm und die Projektliste gehen mit. Original liegt im Sekretariat, Scan kommt gleich per E-Mail.

17_personalabteilung_stellenbeschreibung_2021.eml

Von	Personalabteilung Stein & Hofmann <personal@stein-hofmann-projektsteuerung.de>
An	Nils Rademacher <nils.rademacher@stein-hofmann-projektsteuerung.de>
Datum	Tue, 27 Jan 2026 16:18:00 +0100
Betreff	Ihre Rückfrage zur Stellenbeschreibung Projektleiter Hochbau

Guten Tag Herr Rademacher,

zu Ihrer heutigen Rückfrage habe ich die Personalakte und die Ablage zur Stelle Projektleiter Hochbau geprüft. Die Stellenbeschreibung vom 15.02.2024 wurde bei Ihrer Einstellung aus dem Text der Stellenkalkulation 2021 übernommen. Die dort genannten Prozentanteile sind damals für die allgemeine Kapazitätsplanung des Bereichs Projektsteuerung Süd angesetzt worden. Eine Auswertung Ihrer persönlichen Projektstunden lag der Übernahme nicht zugrunde.

Wir verwenden denselben Grundtext derzeit bei mehreren Projektleiterstellen. Die tatsächliche Verteilung zwischen Entwurfskoordination, fachlicher Planprüfung, Kosten- und Terminsteuerung sowie Berichtswesen kann je nach Projekt abweichen. Die Personalabteilung führt dazu keine eigene Stundenaufstellung. Ihre Zeiterfassung ist nach Projektnummern, nicht nach den einzelnen Tätigkeitsarten gegliedert.

Für eine Bestätigung Ihrer konkreten Aufgaben benötigen wir deshalb eine Zuarbeit aus dem Fachbereich. Bitte senden Sie Herrn Hofmann die Liste der Projekte, in denen Sie Planungsstände unter Ihrem Namen freigegeben haben, und kennzeichnen Sie nach Möglichkeit die jeweiligen Leistungsphasen. Die Ausdrucke aus dem Planlaufsystem können Sie über das Projektbüro anfordern. Sobald die fachliche Rückmeldung vorliegt, kann die Personalabteilung das Schreiben auf Geschäftspapier ausfertigen.

Ich habe Ihre Bitte um eine aktualisierte Beschreibung heute in der Personalakte vermerkt. Eine Änderung des Arbeitsvertrags ist damit nicht verbunden. Bis zur Abstimmung bleibt die Stellenbeschreibung vom 15.02.2024 als hinterlegte Fassung bestehen.

Viele Grüße

Deggelmann
Personalabteilung
Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH
Bismarckallee 9
79098 Freiburg im Breisgau

11_betragsfluss.csv

monat	brutto_entgelt	drv_an_anteil	versorgungswerk_beitrag	bemerkung
2024-03	6686.00	621.80	585.00	Doppelzahlung seit Beschäftigungsbeginn
2024-04	6686.00	621.80	585.00	Befreiungsantrag 15.04.2024 gestellt
2024-05	6686.00	621.80	585.00	
2024-06	6686.00	621.80	585.00	
2024-07	6686.00	621.80	585.00	
2024-08	6686.00	621.80	585.00	
2024-09	6686.00	621.80	585.00	
2024-10	6686.00	621.80	585.00	
2024-11	6686.00	621.80	585.00	
2024-12	6686.00	621.80	585.00	
2025-01	6686.00	621.80	585.00	DRV-Zwischennachricht: Bearbeitung dauert an
2025-02	6686.00	621.80	585.00	
2025-03	6686.00	621.80	585.00	
2025-04	6686.00	621.80	585.00	
2025-05	6686.00	621.80	585.00	
2025-06	6686.00	621.80	585.00	
2025-07	6686.00	621.80	585.00	
2025-08	6686.00	621.80	585.00	
2025-09	6686.00	621.80	585.00	
2025-10	6686.00	621.80	585.00	
2025-11	6686.00	621.80	585.00	
2025-12	6686.00	621.80	585.00	
2026-01	6970.00	648.21	612.00	Gehaltserhöhung; Versorgungswerk hebt Satzungsbeitrag an
2026-02	6970.00	648.21	612.00	Stellungnahme im Anhörungsverfahren 09.02.2026
2026-03	6970.00	648.21	612.00	
2026-04	6970.00	648.21	612.00	
2026-05	6970.00	648.21	612.00	Ablehnungsbescheid 08.05.2026; Widerspruch 18.05.2026
2026-06	6970.00	648.21	612.00	Widerspruchsbescheid 10.06.2026; Klagefrist bis 13.07.2026

14_projektliste_taetigkeitsanteile.csv

projekt

Schulcampus Rieselfeld Bauabschnitt 2

zeitraum_von

2024-03

zeitraum_bis

2024-12

rolle

Projektleiter Hochbau mit Entwurfskoordination

leistungsphasen

2 bis 5 und 8

stunden_gesamt

982

stunden_architektonisch

648

stunden_steuerung

334

planfreigaben_unter_eigenem_namen

41

beleg

Planlaufsystem Export PL-2024-0431

projekt

Verwaltungsgebäude Zähringen Sanierung

zeitraum_von

2024-05

zeitraum_bis

2025-06

rolle

Projektleiter Hochbau mit Objektüberwachung

leistungsphasen

3 bis 5 und 8

stunden_gesamt

1140

stunden_architektonisch

702

stunden_steuerung

438

planfreigaben_unter_eigenem_namen

58

beleg

Planlaufsystem Export PL-2025-0118

projekt

Quartier Güterbahnhof Nord Baufeld C

zeitraum_von

2024-09

zeitraum_bis

2025-11

rolle

Entwurfskoordination und Planprüfung

leistungsphasen

2 bis 4

stunden_gesamt

864

stunden_architektonisch

571

stunden_steuerung

293

planfreigaben_unter_eigenem_namen

33

beleg

Planlaufsystem Export PL-2025-0774

projekt

Kindertagesstätte Vauban Erweiterung

zeitraum_von

2025-02

zeitraum_bis

2025-12

rolle

Projektleiter Hochbau

leistungsphasen

3 bis 5

stunden_gesamt

646

stunden_architektonisch

401

stunden_steuerung

245

planfreigaben_unter_eigenem_namen

26

beleg

Planlaufsystem Export PL-2025-0902

projekt

Betriebshof Haslach Neubau

zeitraum_von

2025-04

zeitraum_bis

2026-05

rolle

Planprüfung und Ausführungskoordination

leistungsphasen

4 bis 5

stunden_gesamt

738

stunden_architektonisch

442

stunden_steuerung

296

planfreigaben_unter_eigenem_namen

29

beleg

Planlaufsystem Export PL-2026-0155

projekt

Wohnbebauung Sankt Georgen Los 1

zeitraum_von

2025-08

zeitraum_bis

2026-06

rolle

Entwurfskoordination

leistungsphasen

2 bis 3

stunden_gesamt

512

stunden_architektonisch

338

stunden_steuerung

174

planfreigaben_unter_eigenem_namen

18

beleg

Planlaufsystem Export PL-2026-0288

projekt

Sporthalle Waldsee Dachsanierung

zeitraum_von

2026-01

zeitraum_bis

2026-06

rolle

Projektleiter Hochbau

leistungsphasen

3 bis 5 und 8

stunden_gesamt

398

stunden_architektonisch

241

stunden_steuerung

157

planfreigaben_unter_eigenem_namen

15

beleg

Planlaufsystem Export PL-2026-0341

Arbeitsvertrag (Auszug)

Arbeitsvertrag zwischen der Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH, Bismarckallee 9, 79098 Freiburg (Arbeitgeberin), und Herrn Nils Rademacher, Zähringer Straße 14, 79108 Freiburg (Arbeitnehmer), geschlossen am 05.02.2024. Wiedergegeben sind die für das Befreiungsverfahren wesentlichen Regelungen.

Paragraf 1 Beginn und Tätigkeit

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.03.2024. Der Arbeitnehmer wird als Projektleiter Hochbau eingestellt. Er wird als Architekt mit der eigenverantwortlichen Steuerung und fachlichen Begleitung von Hochbauprojekten der Auftraggeber der Gesellschaft betraut.

Paragraf 2 Aufgaben

Zu den Aufgaben des Arbeitnehmers gehören insbesondere:

1. Koordination der Entwurfs- und Genehmigungsplanung der beauftragten Architektur- und Fachplanungsbüros einschließlich der fachlichen Prüfung von Entwurfs- und Ausführungsplänen,
2. **Kosten- und Terminsteuerung der betreuten Projekte,**
3. Abstimmung mit Bauherren, Behörden und Fachplanern einschließlich der Teilnahme an Planungs- und Baubesprechungen,
4. interne Freigabe von Planungsständen vor Weitergabe an Bauherren und ausführende Unternehmen,
5. Mitwirkung am projektbezogenen Berichtswesen der Gesellschaft.

Die Arbeitgeberin kann dem Arbeitnehmer andere zumutbare, seiner Qualifikation entsprechende Aufgaben übertragen.

Paragraf 3 Vergütung

Der Arbeitnehmer erhält ein Jahresbruttogehalt von 80.232,00 EUR, zahlbar in zwölf gleichen Monatsraten von 6.686,00 EUR jeweils zum Monatsende. Überstunden bis zu zehn Stunden monatlich sind mit der Vergütung abgegolten.

Paragraf 4 Arbeitszeit

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

Paragraf 9 Nebenbestimmungen

Der Arbeitnehmer weist die Eintragung in die Architektenliste der Architektenkammer Baden-Württemberg spätestens zum Tätigkeitsbeginn nach. Die Beantragung einer Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht ist Sache des Arbeitnehmers; die Arbeitgeberin wirkt an den erforderlichen Bescheinigungen mit.

Freiburg, den 05.02.2024

gez. Markus Stein (Geschäftsführer)

gez. Nils Rademacher

Stellenbeschreibung Projektleiter Hochbau

Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH, Bismarckallee 9, 79098 Freiburg

Interne Stellenbeschreibung, Stand 15.02.2024, erstellt von der Personalabteilung (Frau Deggelmann) für die Stelle von Herrn Nils Rademacher

Einordnung

Die Stelle ist dem Geschäftsbereich Projektsteuerung Süd zugeordnet und berichtet an den Bereichsleiter, Herrn Dipl.-Ing. Hofmann. Dem Stelleninhaber sind keine Mitarbeiter unterstellt; er führt fachlich die externen Planungsbeteiligten der ihm zugewiesenen Projekte.

Aufgabenanteile

Aufgabenbereich	Anteil an der Arbeitszeit
Entwurfskoordination und fachliche Planprüfung (Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungspläne)	25 Prozent
Kosten- und Terminsteuerung	25 Prozent
Abstimmung mit Bauherren, Behörden und Fachplanern, Besprechungswesen	20 Prozent
Controlling und Reporting (Projektberichte, Kostenverfolgungslisten, Gremienvorlagen)	20 Prozent
Allgemeine Projektmanagementaufgaben, Vergabeunterstützung, Sonstiges	10 Prozent

Anforderungsprofil

Abgeschlossenes Studium der Architektur oder des Bauingenieurwesens; Eintragung in eine Architekten- oder Ingenieurkammer erwünscht, aber nicht Einstellungsvoraussetzung. Mehrjährige Erfahrung in der Planung oder Steuerung von Hochbauprojekten. Sicherer Umgang mit AVA- und Terminplanungssoftware.

Anmerkung der Personalabteilung

Die Anteile beruhen auf der Kalkulation der Stelle bei ihrer Einrichtung im Jahr 2021 und wurden für Herrn Rademacher unverändert übernommen. Eine tätigkeitsbezogene Fortschreibung nach Aufnahme der Arbeit ist bisher nicht erfolgt.

Mitgliedsbescheinigung der Architektenkammer

Architektenkammer Baden-Württemberg, Danneckerstraße 54, 70182 Stuttgart

Mitgliedsnummer: 84512

Datum: 28.05.2026

Herrn

Nils Rademacher

Zähringer Straße 14

79108 Freiburg

Betreff: Bescheinigung über die Eintragung in die Architektenliste

Sehr geehrter Herr Rademacher,

auf Ihren Antrag bescheinigen wir Ihnen zur Vorlage bei Behörden und Gerichten:

Sie sind seit dem 01.02.2024 unter der Mitgliedsnummer 84512 in die Architektenliste des Landes Baden-Württemberg, Fachrichtung Architektur (Hochbau), eingetragen. Sie sind berechtigt, die Berufsbezeichnung "Architekt" zu führen. Die Eintragung besteht ununterbrochen fort; berufsrechtliche Maßnahmen sind nicht vermerkt.

Mit der Eintragung sind Sie kraft Gesetzes Pflichtmitglied der Architektenkammer Baden-Württemberg. Die Mitgliedschaft im Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg folgt aus der Satzung des Versorgungswerks; hierüber erteilt das Versorgungswerk gesonderte Auskunft.

Diese Bescheinigung wird auf Wunsch des Mitglieds für ein sozialgerichtliches Verfahren erteilt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Renate Villinger

Justizariat

Bescheinigung des Versorgungswerks

Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg, Rotebühlplatz 33, 70178 Stuttgart

Mitgliedsnummer: VW-2024-11873

Datum: 03.06.2026

Herrn

Nils Rademacher

Zähringer Straße 14

79108 Freiburg

Betreff: Mitgliedschaft und Beitragskonto – Bescheinigung für das Befreiungs- und Klageverfahren

Sehr geehrter Herr Rademacher,

zur Vorlage im Verfahren über Ihre Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht bescheinigen wir Ihnen den Stand Ihrer Mitgliedschaft.

Mitgliedschaft und Beitragspflicht

Sie sind seit dem 01.02.2024 Pflichtmitglied des Versorgungswerks, weil Sie seit diesem Tag in die Architektenliste der Architektenkammer Baden-Württemberg eingetragen sind. Die einkommensbezogene Beitragspflicht aus Ihrer Beschäftigung bei der Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH besteht seit dem 01.03.2024. Solange keine Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht vorliegt, erheben wir nach der Satzung den ermäßigten Beitrag für angestellte Mitglieder ohne Befreiung; dieser betrug im Jahr 2024 monatlich 585,00 EUR und beträgt seit dem 01.01.2026 monatlich 612,00 EUR. Ihr Beitragskonto ist ausgeglichen; sämtliche Beiträge seit März 2024 sind gezahlt.

Im Fall der rückwirkenden Befreiung wird der volle einkommensbezogene Pflichtbeitrag rückwirkend ab Beginn der Befreiung erhoben; die dann vom Rentenversicherungsträger erstatteten Beiträge können auf Antrag angerechnet werden.

Einschätzung zur Tätigkeit

Nach der von Ihnen vorgelegten Stellenbeschreibung vom 15.02.2024 und dem Arbeitsvertrag vom 05.02.2024 handelt es sich aus Sicht des Versorgungswerks um eine berufsspezifische Beschäftigung als Architekt, weil Entwurfskoordination, fachliche Planprüfung und die Abstimmung der Planungsbeteiligten den Kern der Aufgaben bilden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Einschätzung die Deutsche Rentenversicherung Bund nicht bindet; über die Befreiung entscheidet allein der Rentenversicherungsträger.

Hinweis zur Anwartschaft

Ihre Anwartschaften im Versorgungswerk bleiben unabhängig vom Ausgang des Verfahrens auf Grundlage der tatsächlich gezahlten Beiträge erhalten. Eine Doppelberücksichtigung derselben Entgeltbestandteile in beiden Systemen findet für die Leistungsberechnung nicht statt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Carsten Nübling

Abteilung Mitgliedschaft und Beitrag

Befreiungsantrag vom 15.04.2024

Nils Rademacher, Zähringer Straße 14, 79108 Freiburg

Versicherungsnummer: 65 220586 R 038

An die

Deutsche Rentenversicherung Bund

Ruhrstraße 2

10709 Berlin

(eingereicht über das Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg)

Datum: 15.04.2024

Betreff: Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung wegen Pflichtmitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für meine Beschäftigung als Projektleiter Hochbau (Architekt) bei der Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH, Bismarckallee 9, 79098 Freiburg, ab Beschäftigungsbeginn am 01.03.2024.

Zu meiner Person und Tätigkeit gebe ich an:

1. Ich bin seit dem 01.02.2024 in die Architektenliste der Architektenkammer Baden-Württemberg eingetragen (Mitgliedsnummer 84512) und seit demselben Tag Pflichtmitglied im Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg (Mitgliedsnummer VW-2024-11873).
2. In der Beschäftigung koordiniere ich die Entwurfs- und Genehmigungsplanung, prüfe Ausführungspläne fachlich, steuere Kosten und Termine und stimme die Planung mit Bauherren, Behörden und Fachplanern ab. Planungsstände gebe ich vor Weitergabe intern als verantwortlicher Architekt frei.
3. Die Beschäftigung ist wegen der Pflichtmitgliedschaft in Kammer und Versorgungswerk und wegen ihres architektonischen Inhalts berufsspezifisch.

Ich bitte, die Befreiung ab dem 01.03.2024 auszusprechen und die bereits gezahlten Rentenversicherungsbeiträge nach Bestandskraft zu erstatten.

Als Anlagen füge ich bei: Arbeitsvertrag vom 05.02.2024, Stellenbeschreibung vom 15.02.2024, Eintragungsbescheinigung der Architektenkammer, Mitgliedsbestätigung des Versorgungswerks.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Rademacher

Bestätigung des Versorgungswerks: Die Pflichtmitgliedschaft des Antragstellers besteht seit dem 01.02.2024. Weitergeleitet an die DRV Bund am 18.04.2024. (gez. Nübling)

Ablehnungsbescheid der DRV Bund

Deutsche Rentenversicherung Bund, Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Versicherungsnummer: 65 220586 R 038

Geschäftszeichen: 0400-BEF-2024-118736

Datum: 08.05.2026

Herrn

Nils Rademacher

Zähringer Straße 14

79108 Freiburg

Betreff: Ihr Antrag vom 15.04.2024 auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für die Beschäftigung bei der Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH

Sehr geehrter Herr Rademacher,

Ihr Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht nach Paragraph 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI für die am 01.03.2024 aufgenommene Beschäftigung als Projektleiter Hochbau wird abgelehnt.

Begründung

Die Befreiung setzt voraus, dass Sie wegen der konkret ausgeübten Beschäftigung Pflichtmitglied einer berufsständischen Versorgungseinrichtung und der zugehörigen Berufskammer sind. Maßgeblich ist nicht die Berufsbezeichnung, sondern der Inhalt der jeweiligen Beschäftigung. Für Ihre Beschäftigung ist diese Voraussetzung nach dem Ergebnis unserer Ermittlungen nicht erfüllt.

Nach dem Arbeitsvertrag vom 05.02.2024 und der Stellenbeschreibung vom 15.02.2024 sind Sie bei einem Projektsteuerungsunternehmen tätig. Die Stellenbeschreibung weist neben planungsbezogenen Anteilen erhebliche Anteile für Kosten- und Terminsteuerung (25 Prozent), Controlling und Reporting (20 Prozent) sowie allgemeine Projektmanagementaufgaben (10 Prozent) aus. Aufgaben der Projektsteuerung können auch von Personen ausgeübt werden, die nicht in eine Architektenliste eingetragen sind; das Anforderungsprofil Ihrer Stelle nennt die Kammereintragung ausdrücklich nur als erwünscht. Eine eigene planerische Tätigkeit im Sinne der Erbringung von Architektenleistungen üben Sie nach den vorgelegten Unterlagen nicht aus; Träger der Planung sind die beauftragten Architektur- und Fachplanungsbüros.

Die Pflichtmitgliedschaft in der Architektenkammer Baden-Württemberg und im Versorgungswerk genügt für sich genommen nicht, weil sie an die Eintragung in die Architektenliste und nicht an die konkrete Beschäftigung anknüpft. Ihre Stellungnahme vom 09.02.2026 im Anhörungsverfahren führt zu keiner anderen Beurteilung; die dort geschilderten Planprüfungs- und Freigabeaufgaben sind nach der Stellenbeschreibung nicht prägend für die Gesamttätigkeit.

Die Beschäftigung unterliegt daher weiterhin der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die gezahlten Pflichtbeiträge verbleiben im Versicherungskonto.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Deutschen Rentenversicherung Bund, Ruhrstraße 2, 10709 Berlin, einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Dr. Weckmann

Widerspruch des Mandanten

Nils Rademacher, Zähringer Straße 14, 79108 Freiburg

Versicherungsnummer: 65 220586 R 038

Deutsche Rentenversicherung Bund

Ruhrstraße 2

10709 Berlin

Datum: 18.05.2026

Betreff: Widerspruch gegen den Bescheid vom 08.05.2026, Geschäftszeichen 0400-BEF-2024-118736

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid vom 08.05.2026, mit dem Sie meinen Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht abgelehnt haben, lege ich Widerspruch ein.

Ihre Begründung stützt sich auf eine Stellenbeschreibung, die die Personalabteilung vor meinem Arbeitsantritt aus einer Kalkulation des Jahres 2021 übernommen hat. Sie beschreibt nicht meine tatsächliche Arbeit. Tatsächlich prüfe ich täglich Entwurfs- und Ausführungspläne fachlich, koordiniere die Planungsbüros inhaltlich und gebe Planungsstände als verantwortlicher Architekt intern frei; ohne meine Freigabe geht kein Plan an Bauherren oder ausführende Firmen. Kostenverfolgung und Berichte erledige ich, wie jeder projektverantwortliche Architekt auch im Planungsbüro, neben der fachlichen Arbeit.

Ich verweise auf meine Stellungnahme vom 09.02.2026 und kündige an, eine aktuelle Bestätigung meines Arbeitgebers über die tatsächliche Aufgabenverteilung sowie eine Projektliste nachzureichen. Ich bitte, die Befreiung antragsgemäß ab dem 01.03.2024 auszusprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Rademacher

Widerspruchsbescheid

Deutsche Rentenversicherung Bund, Widerspruchsstelle, Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Versicherungsnummer: 65 220586 R 038

Geschäftszeichen: 0400-BEF-2024-118736/W

Datum: 10.06.2026

Herrn

Nils Rademacher

Zähringer Straße 14

79108 Freiburg

Betreff: Ihr Widerspruch vom 18.05.2026 gegen den Bescheid vom 08.05.2026

Sehr geehrter Herr Rademacher,

der Widerspruchsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.06.2026 über Ihren Widerspruch entschieden:

Der Widerspruch wird zurückgewiesen.

Begründung

Der angefochtene Bescheid ist rechtmäßig. Die Befreiung von der Versicherungspflicht setzt eine berufsspezifische Beschäftigung voraus, für die die Pflichtmitgliedschaft in Versorgungswerk und Kammer gerade wegen dieser Beschäftigung besteht. Das ist bei Ihrer Tätigkeit für ein Projektsteuerungsunternehmen nicht der Fall.

Maßgebliche Grundlage der Beurteilung sind die zum Antrag eingereichten Unterlagen, insbesondere der Arbeitsvertrag vom 05.02.2024 und die Stellenbeschreibung vom 15.02.2024. Danach überwiegen Steuerungs-, Controlling- und Koordinationsaufgaben, die keine Eintragung in die Architektenliste voraussetzen. Ihr Einwand, die Stellenbeschreibung gebe die tatsächliche Arbeit nicht wieder, greift nicht durch: Eine im Widerspruchsverfahren angekündigte Arbeitgeberbestätigung über eine abweichende Aufgabenverteilung ist bis zur Entscheidung des Ausschusses nicht eingegangen. Der Ausschuss konnte daher nur die aktenkundige Tätigkeitsbeschreibung zugrunde legen. Die interne Freigabe von Planungsständen ist Teil der Qualitätssicherung der Projektsteuerung und macht die Beschäftigung nicht zu einer architektonischen Planungstätigkeit.

Die Kosten des Widerspruchsverfahrens sind nicht zu erstatten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Widerspruchsbescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Sozialgericht Freiburg, Habsburgerstraße 103, 79104 Freiburg, erheben. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erheben; sie kann auch über das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach eingereicht werden.

Im Auftrag

Brzoska

Vorsitzende des Widerspruchsausschusses

Vermerk auf dem Briefumschlag (handschriftlich, Mandant): "Eingegangen 13.06.2026, Samstag, im Briefkasten."

Arbeitgeberbestätigung zur tatsächlichen Tätigkeit

Stein & Hofmann Projektsteuerung GmbH, Bismarckallee 9, 79098 Freiburg

Datum: 25.06.2026

An die Kanzlei

Dr. Ohnesorg & Kollegen Rechtsanwälte

Kaiser-Joseph-Straße 248

79098 Freiburg

Betreff: Herr Nils Rademacher – Bestätigung der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit für das sozialgerichtliche Verfahren

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Bitte unseres Mitarbeiters Herrn Nils Rademacher bestätigen wir die tatsächliche Ausgestaltung seiner Tätigkeit seit dem 01.03.2024.

Herr Rademacher betreut derzeit drei Hochbauprojekte: den Erweiterungsbau der Kreissparkasse Emmendingen, das Studierendenwohnheim Sundgauallee (Bauabschnitt 2) und die Sanierung des Verwaltungsgebäudes eines Industriekunden in Denzlingen. In allen Projekten prüft er die Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung der beauftragten Büros fachlich auf Vollständigkeit, Plausibilität, Normkonformität und Übereinstimmung mit dem Bauherrenprogramm. Planungsstände werden erst nach seiner dokumentierten internen Freigabe an Bauherren und ausführende Unternehmen weitergegeben; die Freigaben zeichnet er mit dem Zusatz "verantwortlicher Architekt" ab. Er führt die Planungsbesprechungen mit den Architektur- und Fachplanungsbüros und vertritt die Bauherreninteressen in Behördenterminen, zuletzt im Baugenehmigungsverfahren Sundgauallee.

Nach unserer Einschätzung entfallen auf die fachlich-architektonischen Aufgaben (Planprüfung, Entwurfskoordination, Planungsbesprechungen, Behördenabstimmung) etwa 60 bis 65 Prozent der Arbeitszeit. Kostenverfolgung, Terminsteuerung und Berichtswesen machen den Rest aus; die in der Stellenbeschreibung vom 15.02.2024 genannten Anteile geben die Praxis nicht zutreffend wieder, weil sie aus einer älteren Stellenkalkulation stammen und für Herrn Rademacher nie fortgeschrieben wurden. Zwei der drei Projektleiterstellen unseres Hauses sind gleichwohl mit Bauingenieuren ohne Kammereintragung besetzt; die Aufgabenzuschnitte unterscheiden sich je nach Projekt.

Ein Organigramm des Geschäftsbereichs Projektsteuerung Süd und eine Projektliste mit den von Herrn Rademacher freigegebenen Planungsständen fügen wir bei. Für Rückfragen steht der Unterzeichner zur Verfügung; einer Benennung als Zeuge stimmen wir zu.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Ulrich Hofmann

Bereichsleiter Projektsteuerung Süd

Anlagen: Organigramm Stand 01.01.2026; Projektliste mit Freigabevermerken 03/2024 bis 05/2026

Deutsche Rentenversicherung Bund — Anhörung

Deutsche Rentenversicherung Bund, Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Herrn Nils Rademacher, Zähringer Straße 14, 79108 Freiburg im Breisgau

Berlin, den 12.01.2026

Versicherungsnummer: 65 220586 R 038 — Geschäftszeichen: BEF-2024-041873-RAD

1 Gegenstand

Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für die Beschäftigung bei der Stein und Hofmann Projektsteuerung GmbH ab dem 01.03.2024; Ihr Antrag ist hier am 22.04.2024 über das Versorgungswerk der Architektenkammer Baden-Württemberg eingegangen.

2 Beabsichtigte Entscheidung

Wir beabsichtigen, Ihren Antrag abzulehnen. Bevor wir entscheiden, geben wir Ihnen Gelegenheit zur Äußerung.

3 Für die Entscheidung erhebliche Tatsachen

3.1 Nach der uns vorliegenden Stellenbeschreibung Ihres Arbeitgebers vom 15.02.2024 sind Sie als Projektleiter Hochbau eingesetzt. Die Stellenbeschreibung weist als Aufgabenschwerpunkte Termin- und Kostensteuerung, Vertrags- und Nachtragsmanagement, Berichtswesen an die Bauherrenschaft sowie Steuerung externer Planungsbüros aus.

3.2 Nach unserer Bewertung handelt es sich damit um eine Tätigkeit der Projektsteuerung. Berufsspezifisch architektonische Tätigkeiten im Sinne der Berufsaufgaben nach dem Architektengesetz Baden-Württemberg, insbesondere Entwurf, Objektplanung und Objektüberwachung in eigener fachlicher Verantwortung, sind in der Stellenbeschreibung nicht als prägende Aufgaben ausgewiesen.

3.3 Die Pflichtmitgliedschaft in der Architektenkammer Baden-Württemberg seit dem 01.02.2024 und im dortigen Versorgungswerk seit demselben Tag ist unstrittig und allein nicht ausreichend. Die Befreiung setzt zusätzlich voraus, dass gerade die konkrete Beschäftigung, für die die Befreiung begehrt wird, berufsspezifisch geprägt ist.

3.4 Ihr Arbeitgeber hat auf unsere Anfrage vom 14.11.2025 bis heute nicht geantwortet.

4 Gelegenheit zur Äußerung

Sie können sich zu den unter Ziffer 3 genannten Tatsachen bis zum 13.02.2026 schriftlich äußern. Sachdienlich wären insbesondere Angaben und Nachweise dazu, welche Aufgaben Sie tatsächlich wahrnehmen, in welchem zeitlichen Umfang dies geschieht und ob Sie planerische Entscheidungen in eigener fachlicher Verantwortung treffen. Geeignet sind etwa eine ergänzende Bestätigung des Arbeitgebers, eine Aufstellung der von Ihnen bearbeiteten Projekte mit Ihrer jeweiligen Rolle sowie Unterlagen zur Planfreigabe.

Äußern Sie sich nicht, entscheiden wir nach Aktenlage.

5 Hinweise

Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung sind bis zu einer Entscheidung weiterhin abzuführen. Eine Befreiung wirkt frühestens ab dem Tag, an dem die Voraussetzungen vorliegen, und bei Antragstellung innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Pflichtmitgliedschaft ab deren Beginn.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag — Bettina Holzapfel, Fachbereich Befreiungen

Stellungnahme im Anhörungsverfahren

Nils Rademacher, Zähringer Straße 14, 79108 Freiburg im Breisgau

An die Deutsche Rentenversicherung Bund, Ruhrstraße 2, 10709 Berlin

Freiburg, den 09.02.2026

Versicherungsnummer: 65 220586 R 038 — Geschäftszeichen: BEF-2024-041873-RAD

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu Ihrer Anhörung vom 12.01.2026 nehme ich fristgerecht Stellung. Ich halte meinen Antrag in vollem Umfang aufrecht.

1 Zur Stellenbeschreibung vom 15.02.2024

Die Stellenbeschreibung, auf die Sie Ihre beabsichtigte Entscheidung stützen, gibt meine Tätigkeit nicht zutreffend wieder. Sie stammt aus einer Stellenkalkulation des Jahres 2021 und wurde bei meiner Einstellung unverändert übernommen. Die Personalabteilung hat mir auf Nachfrage am 27.01.2026 bestätigt, dass der Text seit 2021 nicht angepasst wurde und für mehrere Stellen im Haus einheitlich verwendet wird. Eine Beschreibung meiner konkreten Aufgaben ist damit nicht verbunden.

2 Zu meiner tatsächlichen Tätigkeit

2.1 Ich bearbeite planerische Aufgaben in eigener fachlicher Verantwortung. Dazu gehören die Entwurfskoordination in den Leistungsphasen zwei bis fünf, die fachliche Prüfung von Ausführungsplänen der beauftragten Planungsbüros und die interne Planfreigabe, ohne die kein Plan zur Ausführung gelangt.

2.2 Die Planfreigabe erfolgt unter meinem Namen im Planlaufsystem des Unternehmens. Ich bin für die freigegebenen Pläne fachlich verantwortlich; ein weiteres Vier-Augen-Prinzip durch einen anderen Architekten besteht nicht.

2.3 Nach meiner Aufzeichnung der Arbeitszeiten aus den Projektstunden entfallen im Zeitraum März 2024 bis Dezember 2025 rund 60 bis 65 Prozent meiner Arbeitszeit auf fachlich-architektonische Aufgaben. Auf Termin- und Kostensteuerung, Berichtswesen und kaufmännische Nachtragsbearbeitung entfallen die verbleibenden 35 bis 40 Prozent. Die Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten Projektliste.

2.4 In den Projekten Schulcampus Rieselfeld und Verwaltungsgebäude Zähringen habe ich zusätzlich die Objektüberwachung übernommen und die Abnahmen fachlich begleitet.

3 Zur ausgebliebenen Arbeitgeberauskunft

Dass mein Arbeitgeber auf Ihre Anfrage vom 14.11.2025 nicht geantwortet hat, kann mir nicht zum Nachteil gereichen. Ich habe die Geschäftsleitung nach Erhalt Ihrer Anhörung am 15.01.2026 unmittelbar um eine Bestätigung gebeten. Diese ist mir für Ende Februar 2026 zugesagt worden und wird unverzüglich nachgereicht.

4 Anträge

Ich beantrage, dem Befreiungsantrag zu entsprechen und die Befreiung rückwirkend zum 01.03.2024 auszusprechen. Hilfsweise beantrage ich, vor einer ablehnenden Entscheidung die angekündigte Arbeitgeberbestätigung abzuwarten und mir hierfür eine Frist bis zum 31.03.2026 einzuräumen.

5 Anlagen

Aufstellung der von mir bearbeiteten Projekte mit Rolle und Zeitanteil; drei Auszüge aus dem Planlaufsystem mit Freigabevermerken unter meinem Namen; Schreiben der Personalabteilung vom 27.01.2026 zur Herkunft der Stellenbeschreibung.

Mit freundlichen Grüßen

Nils Rademacher

Stein und Hofmann Projektsteuerung GmbH — Organigramm und Planfreigaberegeling

Stein und Hofmann Projektsteuerung GmbH, Bismarckallee 9, 79098 Freiburg im Breisgau

Interne Organisationsunterlage, Stand 01.03.2026, herausgegeben von der Geschäftsleitung

1 Aufbau des Bereichs Hochbau

1.1 Die Geschäftsführung liegt bei Herrn Dipl.-Ing. Konrad Stein und Frau Dipl.-Kffr. Marlene Hofmann.

1.2 Dem Bereich Hochbau steht Herr Dipl.-Ing. Architekt Ernst-August Weiler als Bereichsleiter vor. Ihm sind vier Projektleitungen zugeordnet.

1.3 Die Projektleitung Hochbau Süd wird von Herrn Architekt Nils Rademacher wahrgenommen. Ihm sind zwei technische Zeichnerinnen, ein Bauzeichner und eine kaufmännische Sachbearbeiterin fachlich zugeordnet.

1.4 Der Bereich Kaufmännische Projektsteuerung unter Frau Betriebswirtin Silke Marquardt ist organisatorisch getrennt und bearbeitet Nachträge, Rechnungsprüfung und Berichtswesen für alle Projekte.

2 Planfreigabe

2.1 Pläne der beauftragten Planungsbüros durchlaufen das Planlaufsystem des Unternehmens. Jeder Plan erhält dort einen Freigabestatus.

2.2 Die fachliche Freigabe zur Ausführung erteilt bei Projekten des Bereichs Hochbau Süd Herr Rademacher. Die Freigabe wird mit seinem Namen, Datum und Uhrzeit im System protokolliert.

2.3 Ohne diese Freigabe darf kein Plan an die ausführenden Unternehmen weitergegeben werden. Ein zusätzliches Vier-Augen-Prinzip durch eine weitere fachlich verantwortliche Person besteht nicht; der Bereichsleiter nimmt lediglich Stichproben.

2.4 Die kaufmännische Freigabe von Nachträgen und Rechnungen erfolgt getrennt durch den Bereich Kaufmännische Projektsteuerung und berührt die fachliche Planfreigabe nicht.

3 Vertretung und Außenauftritt

3.1 In der Korrespondenz mit Bauherrschaft, Planungsbüros und Behörden tritt Herr Rademacher mit der Funktionsbezeichnung Projektleiter Hochbau und dem Zusatz Architekt auf.

3.2 Bei Bauherrenbesprechungen und Abnahmen vertritt er das Unternehmen in fachlich-planerischen Fragen eigenständig.

4 Anmerkung der Personalabteilung

Die für den Bereich hinterlegten Stellenbeschreibungen stammen aus der Stellenkalkulation 2021 und werden derzeit überarbeitet. Sie bilden die tatsächliche Aufgabenverteilung in den Projektleitungen des Bereichs Hochbau nicht mehr vollständig ab.

Zustellnachweis zum Widerspruchsbescheid vom 10.06.2026

Aktenvermerk der Kanzlei Dr. Ohnesorg und Kollegen Rechtsanwälte, Kaiser-Joseph-Straße 248, 79098 Freiburg, zum Aktenzeichen 214/26-OH

1 Vorgelegte Unterlage

Der Mandant hat am 22.06.2026 den Briefumschlag vorgelegt, in dem ihm der Widerspruchsbescheid der Deutschen Rentenversicherung Bund vom 10.06.2026 übersandt worden ist. Der Umschlag ist zur Akte genommen worden.

2 Angaben auf dem Umschlag

Merkmal	Eintrag
Absender	Deutsche Rentenversicherung Bund, 10704 Berlin
Empfänger	Herrn Nils Rademacher, Zähringer Straße 14, 79108 Freiburg im Breisgau
Sendungsart	Einschreiben Einwurf, Sendungsnummer RE 4471 8823 6DE
Frankierstempel des Absenders	11.06.2026
Eingangsstempel der Zustellstelle	12.06.2026
Handschriftlicher Vermerk des Zustellers	Einwurf 13.06.2026, 11:05 Uhr, Kürzel Kr.

3 Angaben des Mandanten

Der Mandant hat erklärt, den Umschlag am Samstag, dem 13.06.2026, gegen Mittag im Hausbriefkasten vorgefunden zu haben. Er habe den Umschlag geöffnet, das Datum auf dem Umschlag mit Bleistift nachgezogen und den Umschlag anschließend zusammen mit dem Bescheid aufbewahrt.

4 Sendungsverfolgung

Der Ausdruck der Sendungsverfolgung des Zustelldienstes vom 22.06.2026 weist zur Sendungsnummer RE 4471 8823 6DE folgende Stationen aus: Einlieferung am 11.06.2026 in 10709 Berlin, Bearbeitung im Zustellzentrum am 12.06.2026, Zustellung durch Einwurf am 13.06.2026.

5 Bedeutung für die Fristenkontrolle

Der Bescheid selbst trägt das Datum 10.06.2026. Der Umschlag und die Sendungsverfolgung weisen den Einwurf für den 13.06.2026 aus. Beide Daten sind in der Handakte vermerkt; die Fristberechnung ist anhand der maßgeblichen Bekanntgabevorschriften vorzunehmen und im Fristenkalender zu dokumentieren.

Freiburg, den 22.06.2026 — aufgenommen durch Rechtsanwalt Dr. Julius Ohnesorg